

사회 09 언론 매체 접근·이용권과 보도 청구

(가)

미국의 헌법학자 제롬 배런은 1967년 언론 매체 접근·이용권을 최초로 주장하였다. 언론 매체 접근·이용권이란 국민이 자신의 사상이나 의견을 표명하기 위하여 언론 매체에 자유로이 접근하여 이를 이용할 수 있는 권리를 말한다.

배런은 당시 미국과 영국 내 언론의 독과점으로 인해 국민의 다양한 의견을 표출할 수 있는 통로가 점점 사라지고 있음을 지적했다. 또한 그는 상업적 이익만을 추구하는 언론사가 보다 많은 시청자나 독자 등을 확보하기 위하여 사람들이 불편하게 여기는 주장이나 의견보다는 대중적인 주장이나 의견만을 전달하고 있다고 비판하였다. 언론 매체가 공론장의 역할을 하지 못해 국민의 다양하고 공정한 여론을 형성하는 기능을 수행하지 못함을 지적한 것이다. 이러한 상황에서 국민들이 언론 매체가 아닌 다른 수단을 통해 자신의 의견을 표명하려고 해도 매스미디어에 ㉔ 견주면 그 전달 범위가 극히 제한적이라고 보았다. 매스미디어의 거대화, 독점화에 따라 언론의 자유가 매체를 소유하거나 지배하는 소수의 계층이나 집단의 것으로 전락하였기 때문에 시민들의 언론의 자유를 보장하기 위해 언론 매체 접근·이용권을 인정해야 함을 주장한 것이다.

법적으로 보장받는 언론 매체 접근·이용권의 대표적인 형태는 반론권이다. 이는 언론 매체에 의하여 명예 훼손·비판·공격 등으로 피해를 입은 국민이 자기와 관련이 있는 보도에 대해 반론이나 정정 또는 해명의 기회를 요구할 수 있는 권리이다. 반론권은 언론 매체에 정정 및 반론 보도, 추후 보도 등을 청구할 수 있는 권리로 구체화되어 있다. 반론권 이외에도 방송법에 언론 매체가 사회의 다양성을 해치거나 임의로 특정 의견을 차별하지 못하게 하는 조항을 마련하고 있으며, 시청자 참여 프로그램을 편성하도록 하는 조항 등을 통해 국민이 언론 매체를 이용하여 자신의 의사를 표명할 수 있도록 하고 있다.

언론 매체 접근·이용권은 국민의 언론의 자유를 보장하고 민주주의 실현에 ㉕ 이바지하는 중요한 권리이다. 그러나 언론 매체 접근·이용권은 언론 매체가 신문 등의 표현 내용을 결정하는 권리인 편집권과 ㉖ 맞부딪칠 수도 있다. 이에 언론 매체에 일정한 기준의 재량권을 부여하고, 만약 언론 매체가 일정한 재량권을 일탈하거나 남용할 때는 구체 수단을 활용하여 국민의 언론 매체 접근·이용권을 보호하고 있다.

(나)

언론 보도에 의해 명예나 권리를 침해받은 때에는 어떻게 해야 할까? 명예 훼손죄로 고소할 수도 있지만, 판결이 나오기까지 시간이 오래 걸린다. 따라서 언론중재법에는 언론 매체에 의해 피해를 받은 개인에게 신속하고 대등한 방어 수단을 제공하기 위해 정정 보도 청구권과 반론 보도 청구권이 규정되어 있다.

정정 보도 청구권은 진실하지 않은 언론 보도 등으로 인해 피해를 입었을 경우 보도 내용의 잘못을 바로잡는 정정 보도를 요구할 수 있는 권리이며, 반론 보도 청구권은 언론 보도

등으로 인해 피해를 입었을 경우 그 보도 내용에 관한 반론을 보도해 줄 것을 요구할 수 있는 권리이다. 정정 보도를 청구하는 피해자는 원 보도가 허위임을 입증해야 한다. 반면 반론 보도는 원 보도의 진위 여부와 상관없이 청구할 수 있다.

정정 보도 청구권과 반론 보도 청구권의 주체는 보도 내용과 개별적 연관성이 있으며 그 보도로 인해 피해를 입은 자이다. 청구권의 주체는 언론 보도의 '사실적 주장'에 대해 정정 보도와 반론 보도를 청구할 수 있는데, '사실적 주장'이라는 것은 증거에 의해서 그 존재 여부를 판단할 수 있는 사실 관계에 관한 주장을 의미한다. 따라서 단순한 의견이나 논평, 광고 등은 청구의 대상이 아니다. 피해자는 해당 언론 보도 등이 있음을 안 날로부터 3개월 이내에 정정 또는 반론 보도를 청구할 수 있는데, 해당 언론 보도 등이 있는 후 6개월이 지났을 때에는 이를 청구할 수 없다. 정정 또는 반론 보도 청구는 언론사 등의 대표자에게 서면으로 하여야 하며, 언론사가 청구를 수용한다면 청구를 받은 날부터 7일 이내에 정정 또는 반론 보도문을 발송하거나 ㉗ 신게 된다. ㉘ 이때의 보도는 원 보도와 동일한 채널, 지면에서 이루어져야 하며, 방송 진행자는 보도문을 읽을 때 통상적인 속도로 읽어야 한다.

만약 언론중재법상 정정 보도를 청구할 수 있는 기간이 지났다면 민법 제764조에 의거하여 정정 보도를 청구할 수도 있다. 민법상 정정 보도 청구권에 따르면 언론 보도 등으로 명예를 훼손당한 사람은 언론 보도가 있음을 안 날로부터 3년 이내에 법원에 소를 제기할 수 있는데, 해당 언론 보도가 있는 후 10년이 지났을 때에는 불가하다. 민법상 정정 보도를 청구할 때는 언론사 등의 대표자뿐만 아니라, 잘못된 언론 보도로 손해를 가한 기자, 편집자 등에 대해서도 공동으로 청구할 수 있다. 그런데 민법상 정정 보도 청구권이 성립하려면 언론중재법과 달리 언론사의 고의 또는 과실이 있다는 것과, 해당 보도에 위법성이 있음이 입증되어야 한다. 만약 언론 보도가 타인의 명예를 훼손했다 하더라도 해당 보도가 공공의 이익을 위한 것일 때는 위법이 아니라고 인정된다. 이처럼 민법상 정정 보도 청구권은 언론중재법상 정정 보도 청구권을 행사하는 것보다 엄격한 성립 요건을 필요로 한다.

정정 보도 청구권 및 반론 보도 청구권은 피해를 입은 개인의 입장을 제공하게 하여 개인의 피해 회복을 ㉙ 돕고 우리 사회가 진실을 발견하고 올바른 여론을 형성하는 데 일조한다.

1. (가)와 (나)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? [2.8점]

- ① (가)는 특정 권리에 대한 상반된 견해를 비교하고, (나)는 두 견해를 절충한 제도를 소개하고 있다.
- ② (가)는 언론 제도의 변천 과정을 시대순으로 서술하고, (나)는 그 제도의 문제점을 비판하고 있다.
- ③ (가)와 (나)는 모두 구체적인 판례를 분석하여 법적 원칙을 도출하고 있다.
- ④ (가)는 특정 권리가 주장된 배경과 그 권리의 구체적 형태를 설명하고, (나)는 그 권리와 관련된 법적 청구권의 요건과 절차를 설명하고 있다.
- ⑤ (가)와 (나)는 모두 특정 권리의 한계를 지적하고 그 권리를 폐지해야 한다고 주장하고 있다.

2. (가)의 내용과 일치하지 않는 것은? [2.9점]

- ① 배런은 언론의 독과점으로 인해 국민의 다양한 의견을 표출할 수 있는 통로가 사라지고 있다고 지적했다.
- ② 언론 매체 접근·이용권은 언론 매체가 표현 내용을 결정하는 편집권과 충돌할 가능성이 없다.
- ③ 배런은 상업적 이익을 추구하는 언론사가 대중적인 주장이나 의견만을 전달한다고 비판했다.
- ④ 반론권은 법적으로 보장받는 언론 매체 접근·이용권의 대표적인 형태이다.
- ⑤ 방송법에는 시청자 참여 프로그램을 편성하도록 하는 조항이 마련되어 있다.

3. (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3.6점]

— <보 기> —

A 신문은 2023년 3월 2일, 갑이 운영하는 식당에서 상한 재료를 사용했다는 기사를 실었다. 갑은 이 기사가 사실이 아니라고 생각했지만, 외국에 머무르느라 2023년 7월 10일에야 기사를 알게 되었다. 같은 날 A 신문에는 ‘그 식당의 음식은 맛이 없다’는 평론가의 칼럼도 실려 있었다.

- ① 갑은 2023년 9월 20일에는 언론중재법상 정정 보도를 청구할 수 없겠군.
- ② 갑이 언론중재법상 정정 보도를 청구하려면 기사 내용이 허위임을 입증해야 하겠군.
- ③ 갑은 기사 내용의 진위 여부와 상관없이 언론중재법상 반론 보도를 청구할 수 있겠군.
- ④ 평론가의 칼럼은 사실적 주장이 아니라 의견이므로 정정 보도 청구의 대상이 되지 않겠군.
- ⑤ 갑이 언론중재법상 청구 기간을 놓쳐 민법상 정정 보도를 청구한다면, A 신문의 고의나 과실을 입증할 필요는 없겠군.

4. (나)의 언론중재법상 정정 보도 청구권과 민법상 정정 보도 청구권에 대한 설명으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.3점]

— <보 기> —

ㄱ. 민법상 정정 보도 청구는 언론사 등의 대표자뿐 아니라 기자, 편집자 등에 대해서도 공동으로 할 수 있다.

ㄴ. 민법상 정정 보도 청구권은 해당 보도가 공공의 이익을 위한 것이라면 성립하지 않을 수 있다.

ㄷ. 언론중재법상 정정 보도 청구는 언론 보도가 있은 후 10년 이내라면 언제든지 할 수 있다.

ㄹ. 언론중재법상 정정 보도 청구권은 민법상 정정 보도 청구권보다 성립 요건이 엄격하다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

5. ㉠의 취지로 가장 적절한 것은? [3.0점]

- ① 정정 또는 반론 보도의 내용을 언론사가 자유롭게 편집할 수 있도록 편집권을 보장하기 위해서이다.
- ② 피해자가 원 보도의 내용이 허위임을 입증할 수 있게 하기 위해서이다.
- ③ 정정 또는 반론 보도가 원 보도와 같은 조건으로 전달되게 하여, 피해자에게 신속하고 대등한 방어 수단을 제공하기 위해서이다.
- ④ 보도문을 원 보도보다 더 눈에 띄게 하여 잘못된 보도를 한 언론사를 처벌하기 위해서이다.
- ⑤ 피해자가 언론중재법 대신 민법에 따라 청구하도록 유도하기 위해서이다.

6. 문맥상 ㉠~㉥와 바꿔 쓰기에 적절하지 않은 것은? [2.6점]

- ① ㉠: 비교하면 ② ㉡: 공헌하는 ③ ㉢: 마주칠
- ④ ㉣: 게재하게 ⑤ ㉤: 조력하고

7. [단답형] <보기>의 ㉦, ㉧에 들어갈 말을 밑글에서 찾아 쓰시오. (단, ㉦는 3음절, ㉧는 2어절로 쓸 것.) [2점, 각 1점]

— <보 기> —

언론 매체 접근·이용권은 언론 매체가 신문 등의 표현 내용을 결정하는 권리인 (㉦)와/과 맞부딪칠 수 있다. 한편 정정 보도와 반론 보도는 증거에 의해서 그 존재 여부를 판단할 수 있는 사실 관계에 관한 주장, 즉 (㉧)에 대해 청구할 수 있다.

답: _____